『도덕윤리과교육』 제69호 (2020.11)

롤스의 차등의 원칙에 대한 고찰

: 도덕 교육에서 논쟁점을 중심으로

An Inquiry into the Difference Principle of J. Rawls

: Focused on the Controversies in Moral Education

손 철 성 (경북대학교)

《 요 약 》

도덕과 교육 과정에서 중요하게 다루어지는 주제들 중의 하나가 롤스의 분배적 정의이다. 그런데 롤스의 정의론은 상당히 방대하고 내용도 어려운 편이어서 주요 내용만을 간략하게 간추린 교과서만을 보고 그의 정의론을 이해하기는 쉽지는 않으며 때로는 그의 이론에 대한 오해가 발생하기도 한다. 그래서 여기서는 롤스의 정의론에서 분배적 정의와 관련하여 핵심이 되는 차등의 원칙을 중심으로 몇 가지 논쟁점에 대해 고찰한다. 차등의 원칙은 공정한 기회 균등의 원칙과 어떤 관계에 있는지, 차등의 원칙은 모든 사람의 이익을 중시하는지 아니면 최소 수혜자의 이익을 중시하는지, 차등의 원칙은 평등주의를 지향하는지, 차등의 원칙은 복지 국가의 원리와 동일한지 등의 문제를 다룬다.

주제어: 차등의 원칙, 분배적 정의, 평등주의, 복지 국가, 롤스

Ⅰ. 들어가는 말

도덕과 교육 과정에서 전통적으로 중요하게 다루어지는 주제들 중의 하나가 분배적 정의이다. ‘2015년 개정 생활과 윤리 교육과정’에서도 분배적 정의는 ‘사회 정의와 윤리’에서 주요한 내용 요소로 자리를 잡고 있다(교육부, 2015: 36). 그리고 그러한 분배적 정의에서 중심을 차지하고 있는 이론들 중의 하나가 롤스의 정의론이다. 『생활과 윤리』 여러 교과서에서 롤스의 정의론은 다른 윤리 사상들에 비해 비교적 자세히 깊이 있게 다루어지고 있으며(김국현 외, 2020: 93-94; 변순용 외, 2020: 96-97; 정창우 외, 2020: 91-92;

정탁준 외, 2020: 92-93; 차우규 외, 2020: 93-94) 수학 능력 시험이나 학교 시험을 비롯하여 여러 평가 시험에서도 자주 출제되고 있다.

그런데 롤스의 정의론은 상당히 방대하고 내용도 어려운 편이어서 주요 내용만을 간략하게 간추린 교과서만을 보고 그의 정의론을 이해하기는 쉽지는 않으며 때로는 그의 이론에 대한 오해가 발생하기도 한다. 그래서 여기서는 롤스의 정의론에서 분배적 정의와 관련하여 핵심이 되는 차등의 원칙을 중심으로 다음과 같은 몇 가지 문제에 대해 살펴보려고 한다. 첫째, 차등의 원칙에 따르면 불평등한 분배는 모든 사람에게 이익이 될 때 정당화되는가? 아니면 최소 수혜자에게 최대의 이익이 될 때 정당화되는가? 또는 이 두 가지 조건을 모두 충족시켜야 하는가? 이와 관련하여 '모든 사람에게 이익'이라는 내용을 서술한 교과서도 있고 '최소 수혜자에게 최대의 이익'이라는 내용만을 서술한 교과서도 있다. 둘째, 차등의 원칙은 복지 국가의 원리와 동일한가? 아니면 차등의 원칙은 복지 국가의 원리와 차이가 있는가? 이와 관련하여 롤스가 복지 정책과 같은 재분배 장치를 통해 사회 정의를 구현한다고 서술하거나 롤스와 노직의 소득 재분배 주장을 비교하고 있는 교과서도 있고 이에 대해 특별한 언급이 없는 교과서도 있다. 셋째, 정의의 제2원칙에서 차등의 원칙은 기회 균등의 원칙과 어떤 관계를 맺고 있는가? 넷째, 차등의 원칙은 평등주의를 지향하는가? 이러한 문제들은 롤스의 정의론과 관련하여 논쟁적인 주제일 뿐만 아니라 교육 현장에서 학생들이 자주 질문을 하는 내용이기도 하기 때문에 이에 대한 검토가 필요한다고 본다.

Ⅱ. 정의의 원칙에 대한 단계적 진술

20세기에 소개된 정의론들 중에서 가장 영향력이 크고 중요한 것은 롤스의 정의론이라고 할 수 있다(Sen, 이상호 외 역, 2008: 138). 그리고 롤스의 정의론에서 가장 특징적인 개념들 중의 하나는 차등의 원칙이다. 롤스의 이론이 학문적으로 많은 주목을 받은 것도 바로 그러한 차등의 원리를 내세웠기 때문이다(김만권, 2004: 120). 롤스는『정의론』에서 '차등의 원칙'을 비롯한 정의의 원칙을 단계적으로 진술한다. 그는 원초적 입장에서 채택될 것으로 기대되는 정의의 원칙을 최종적인 형태로 바로 제시하는 것이 아니라 세

개의 정식을 통해 단계적으로 진술한다. 그것은 그러한 단계적 진술이 정의의 원칙을 설명하는 데 있어서 자연스럽다고 보았기 때문이다. 이때 설명이 자연스럽다는 것은 원초적 입장에 있는 당사자들이 더 수월하게 받아들일 수 있는 최초의 일반적인 정식부터 서술한 다음에 이를 보완한 최종 정식으로 나아간다면 더 설득력이 있는 설명이 된다는 것이다.

롤스는 우선『정의론』제11절에서 정의의 두 원칙에 대한 최초의 진술을 제시하는데 그것은 잠정적인 형식으로서 가설적인 것이다. 그 이유는 그러한 최초의 진술이 완결된 형태가 아니라 나중에 수정, 보완되어야 하는 것이기 때문이다. 롤스가 제시한 첫 번째 진술은 다음과 같다. “첫째, 각자는 다른 사람들의 유사한 자유의 체계와 양립할 수 있는 평등한 기본적 자유의 가장 광범위한 체계에 대하여 평등한 권리를 가져야 한다. 둘째, 사회적, 경제적 불평등은 다음과 같은 두 조건을 만족시키도록, 즉 (a) 모든 사람들의 이익이 되리라는 것이 합당하게 기대되고, (b) 모든 사람들에게 개방된 직위와 직책이 결부되게끔 편성되어야 한다.” (Rawls, 황경식 역, 2006: 105)

여기서 첫째 진술이 정의의 제1원칙으로서 ‘평등한 자유의 원칙’이다. 원초적 입장에 있는 당사자들은 거주의 자유, 선거권, 언론과 사상의 자유 등이 억압당하지 않기를 원하므로 기본적 자유권을 모든 사람에게 평등하게 보장하는 원칙을 우선 선택하게 된다는 것이다. 정의의 제1원칙이 주로 정치적 자유 및 권리의 분배와 관련된다면, 정의의 제2원칙에 해당하는 둘째 진술은 사회적 지위나 경제적 이익의 분배와 관련된다. 정의의 제2원칙은 사회적, 경제적 불평등이 정당화되려면 다음과 같은 두 가지 원칙이 준수되어야 한다고 본다. ‘기회 균등의 원칙’은 모든 사람들에게 공직이나 사회적 지위에 오를 수 있는 기회가 평등하게 주어져야 한다는 것이고, ‘보편적 이익의 원칙’은 모든 사람들에게 이익이 돌아가야 한다는 것이다. 그런데 롤스는 제2원칙에서 “모든 사람들의 이익”과 “모든 사람들에게 개방된”이라는 말이 애매하게 서술되어 있다고 하면서 그 의미를 더 정확하게 밝힌 두 번째 진술과 최종 진술이 있음을 언급하고 있다. 그것은 최초의 진술이 애매한 점이 있기 때문에 완결된 진술이 아니라는 것이다.

롤스는 정의의 원칙에 대한 이러한 첫 번째 진술이 다소 특수한 것이라고 하면서 그것의 정당성을 인정받기 위해서는 이를 증명하는 과정이 필요하다고 본다. 그는 그러한 정의의 원칙이 다음과 같은 ‘일반적 정의관(general conception of justice)’의 특수한 경

우라고 주장한다. “모든 사회적 가치들, 즉 자유, 기회, 소득, 재산 및 자존감은 이들 가치의 전부 또는 일부의 불평등한 분배가 모든 사람에게 이익이 되지 않는 한 평등하게 분배되어야 한다.” (Rawls, 황경식 역, 2006: 107)

자유, 기회, 소득, 재산, 자존감과 같은 사회적 가치의 불평등한 분배가 모든 사람에게 이익이 되지 않는다면 그러한 불평등은 부정의한 것이며 그럴 경우에는 오히려 평등한 분배가 바람직하다는 것이다. 여기서 사회적 가치로서 언급한 자유, 기회, 소득, 재산은 첫 번째 진술에서 분배의 대상에 포함되어 있지만 자존감은 그렇지 않다. 롤스는 사회적 가치로서 자존감이 매우 중요하다고 하면서 이에 대해서는『정의론』제3부에서 자세히 설명하고 있다. 그런데 롤스는 사람들이 일반적으로 받아들일 만한 그러한 정의관이 상당히 애매한 측면을 갖고 있다고 본다. 왜냐하면 그러한 일반적 정의관은 어떠한 종류의 불평등이 허용될 수 있는지에 대해 규정을 하고 있지 않으며 단지 모든 사람에게 이익이 될 것만을 요구하고 있기 때문이라는 것이다. 이처럼 일반적 정의관은 자유의 가치도 불평등한 분배의 대상에 포함시키고 있다는 점, 그래서 평등한 자유의 원칙을 정의의 제1원칙으로 명확하게 규정하고 있지 않다는 점에서 정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술보다 애매함을 더 많이 갖고 있다.

롤스는 정의의 제2원칙에 대한 첫 번째 진술이 갖고 있는 애매한 내용, 즉 “모든 사람들의 이익” 과 “모든 사람들에게 개방됨” 이라는 구절이 갖고 있는 애매한 내용을 분명하게 하기 위해 정의의 원칙에 대한 두 번째 진술을 제시한다. 그런데 롤스는 “모든 사람들의 이익” 과 관련된 보편적 이익의 원칙은 ‘효율성 원칙’ 과 ‘차등의 원칙’ 두 가지로 해석될 수 있으며, “평등하게 개방됨” 과 관련된 기회 균등의 원칙은 ‘형식적 기회 균등’ 과 ‘공정한 기회 균등’ 두 가지로 해석될 수 있다고 본다. 따라서 그러한 해석을 조합하면 네 가지 의미를 갖게 되는데 롤스는 그중에서 한 가지를 정의의 제2원칙에 대한 두 번째 진술로 제시한다. “사회적, 경제적 불평등은 다음 두 조건을 만족시키도록, 즉 (a) 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되고, (b) 공정한 기회 균등의 조건 아래 모든 사람들에게 개방된 직책과 직위가 결부되게끔 편성되어야 한다.” (Rawls, 황경식 역, 2006: 132)

여기서 정의의 제2원칙은 사회적, 경제적 불평등이 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되고 모든 사람들에게 공정한 기회 균등이 보장되도록 편성되어야 한다는 것이다. 이것은

정의의 제2원칙에 대한 첫 번째 진술에서 “모든 사람들의 이익”을 “최소 수혜자의 최대 이익”이라는 구절로, 그리고 “평등하게 개방됨”을 “공정한 기회 균등”이라는 구절로 대체한 것이다. 즉, 첫 번째 진술에서 보편적 이익의 원칙을 ‘차등의 원칙’으로 그리고 기회 균등의 원칙을 ‘공정한 기회 균등의 원칙’으로 해석하여 그 의미를 분명하게 한 것이다. 여기서 볼 수 있듯이 정의의 제2원칙에 대한 두 번째 진술에서 제시된 차등의 원칙은 사회적, 경제적 불평등은 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되도록 편성되어야 한다는 것이다. 이것은 ‘최소 수혜자’ 개념을 도입하여 ‘모든 사람의 이익’ 대신에 ‘최소 수혜자의 이익’을 사회적, 경제적 불평등의 정당성을 판단할 기준으로 삼은 것이다.

롤스는『정의론』의 제1부 ‘원리론’에서 사회적 기본 가치들의 분배와 관련된 정의의 원칙에 대해 서술한 다음에 제2부 ‘제도론’에서 그러한 정의의 원칙이 적용될 기본 구조나 제도에 대해 서술한다. 그는 정의 원칙들 사이의 우선성 문제, 세대들 사이의 분배적 정의 문제 등을 다룬 후에 이를 반영하여 정의의 원칙에 대한 세 번째 진술을 제시한다. 이것은 제도상의 정의 원칙에 대한 최종 진술인데 그중에서 제2원칙은 다음과 같다. “사회적, 경제적 불평등은 다음 두 조건을 만족시키도록, 즉 (a) 그것이 정의로운 저축 원칙과 양립하면서 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되고, (b) 공정한 기회 균등의 조건 아래 모든 사람들에게 개방된 직책과 직위가 결부되게끔 편성되어야 한다.”(Rawls, 황경식 역, 2006: 400)

이러한 정의의 제2원칙에 대한 세 번째 진술은 앞에서 언급한 두 번째 진술에다가 “정의로운 저축 원칙과 양립하면서”라는 구절을 추가시킨 것으로서 두 번째 진술에 일정한 제한을 둔 것이다. ‘저축의 원칙(savings principle)’이란 한 사회가 후속 세대들을 위해서 어느 정도 저축을 해야 하는지의 문제를 다룬 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 379-390). 롤스는 원초적 입장에서 당사자들이 어느 세대에 속하는지 모른다고 가정하고 세대들 간에 합의할 적절한 저축의 수준을 계산하면 된다고 본다. 그런데 그러한 저축의 원칙도 각 세대의 최소 수혜자의 입장에서 생각해야 하기 때문에 저축의 원칙과 차등의 원칙을 관련시켜야 한다는 것이다. 차등의 원칙은 주로 같은 세대의 구성원들 사이에서 분배의 문제를 다루기 때문에 세대들 사이의 분배의 문제를 제대로 다룰 수 없으며 따라서 차등의 원칙을 저축의 원칙과 관련시켜야 한다. 그래서 사회적, 경제적 불평등은 원초

적 입장에서 당사자들이 채택할 저축의 수준을 바탕으로 최소 수혜자에게 최대의 이익이 되도록 해야 한다는 것이다. 이처럼 정의의 제2원칙에 대한 최종 진술에서 차등의 원칙을 완전하게 서술하면 거기에는 저축의 원칙도 하나의 제한 사항으로 포함된다.

Ⅲ. 민주주의적 평등이란 무엇인가? : 차등의 원칙과 공정한 기회 균등 원칙의 관계

롤스가 정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술이 갖고 있는 애매한 점을 분명하게 서술한 것이 정의의 원칙에 대한 두 번째 진술인데 여기서 정의의 제2원칙은 '공정한 기회 균등의 원칙'과 '차등의 원칙'이 결합된 것이다. 그리고 정의의 제1원칙을 전제로 그러한 두 가지 원칙이 결합하여 적용된 입장을 '민주주의적 평등(democratic equality)'이라고 한다. 정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술이 갖고 있는 애매한 구절, 즉 '모든 사람들의 이익'과 '모든 사람에게 평등하게 개방됨'의 의미를 해석하면 아래의 <표 1>처럼 네 가지 입장이 나오는데 민주주의적 평등은 그중의 하나로 롤스가 옹호하는 입장이다(Rawls, 1999: 57-65; Rawls, 황경식 역, 2006: 111-122).

<표 1>

		모든 사람의 이익	
		효율성 원칙	차등의 원칙
평등하게 개방	재능에 따라 직책과 직위가 결정된다는 식의 평등	자연적 자유 체제	자연적 귀족주의
	공정한 기회 균등으로서의 평등	자유주의적 평등	민주주의적 평등

롤스는 '민주주의적 평등'의 입장을 다른 세 가지 입장인 '자연적 자유 체제', '자유주의적 평등', '자연적 귀족주의'와 비교하여 설명한다. 그런데 그는 민주주의적 평등의 입장을 잘 드러내기 위해 자연적 자유 체제 → 자유주의적 평등 → 민주주의

적 평등으로 이어지는 계열을 순서대로 서술하며 나중에 추가적으로 자연적 귀족주의에 대해 간단하게 서술한다. 롤스는 그러한 서술 계열이 직감적으로 떠오른 것이라고 하지만 이것은 정의의 원칙들 사이의 축차적 서열과 관련된 것이라 볼 수 있다. 정의의 제1원칙인 평등한 자유의 원칙이 가장 우선적으로 충족되어야 하며, 이를 바탕으로 제2원칙에 속하는 공정한 기회 균등의 원칙과 차등의 원칙이 순서대로 충족되어야 한다. 여기서 평등한 자유의 원칙이 충족된 것이 자연적 자유 체제이며, 여기에 추가하여 공정한 기회 균등의 원칙까지 충족된 것이 자유주의적 평등이고, 여기에 다시 추가하여 차등의 원칙까지 충족된 것이 민주주의적 평등이다.

자연적 자유 체제(system of natural liberty)는 '모든 사람에게 평등하게 개방됨'의 의미를 재능이 있으면 출세할 수 있다는 방식의 평등으로 해석한다. 즉, 여러 사회적 직위가 그것을 감당할 능력이나 의욕을 가진 사람들에게 공개되어 있는 것이다. 이것은 모든 사람에게 사회적 직위를 얻을 수 있는 동등한 기회가 주어진 것으로 '형식적 기회 균등(formal equality of opportunity)'이 보장된 체제이다. 하지만 여기서는 사회적, 경제적 불평등이 자연적, 사회적 우연성에 의해 영향을 받는 것을 배제하지 않는다. 선천적인 개인의 재능이나 능력과 같은 자연적 우연, 또는 출신 계층이나 가정환경과 같은 사회적 우연에 의해 사회적, 경제적 격차가 발생하는 것을 허용한다는 것이다. 샌델(M. Sandel)은 그러한 자연적 자유 체제를 '자유지상주의(libertarianism)'라고 하면서 봉건 제도와 비교한다(Sandel, 2010: 214-220). 봉건 제도는 출생이라는 사회적 우연에 의해 계급이 결정되며 이것이 사회적 기본 가치의 분배에서 결정적인 기준이 된다. 이것을 경기에 비유한다면 특정 계급의 사람에게는 시합에 참가할 기회조차 주어지지 않는 경기이다. 즉, 형식적 기회 균등조차 보장되지 않는 것이다. 이에 비해 자유지상주의는 모든 사람에게 시합에 참가할 기회를 주지만 출발선은 서로 다른 경기이다. 여기서는 형식적 기회 균등은 보장되지만 여전히 출신 계층이나 가정환경과 같은 사회적 우연이 사회적 기본 가치의 분배에 영향을 미치고 있다.

자유주의적 평등(liberal equality)은 '모든 사람에게 평등하게 개방됨'의 의미를 재능이 있으면 출세할 수 있다는 조건에 '공정한 기회 균등(fair equality of opportunity)'이라는 조건을 부가시킨다. 즉, 사회적 직위가 형식적으로만 개방되어서는 안 되고 실질적으로 개방되어야 한다는 것이다. 출신 계층이나 가정환경과는 상관없이 유사한 능력과

재능을 가진 사람은 동등한 사회적 직위를 얻을 가능성이 같아야 한다는 것이다. 이것은 사회적 기본 가치를 분배하는 데 사회적 우연의 영향을 배제하려고 한다. 샌델은 그러한 자유주의적 평등을 '공정한 능력주의(fair meritocracy)'라고 하면서 모든 사람에게 자신의 능력과 재능을 개발할 동등한 기회가 주어진다고 보았다(Sandel, 2010: 215). 이것을 경기에 비유한다면 모든 사람에게 시합에 참가할 기회를 줄 뿐만 아니라 출발선도 똑같은 경기이다. 그래서 여기서는 가정 형편이 어려운 사회적 약자들에게 교육비 지원 등을 통해 실질적인 교육 기회를 동등하게 보장하려고 한다. 물론 사회적 지원 등을 통해 동일한 출발선을 만든다고 할지라도 개인의 능력이나 재능에 따라 격차는 발생하게 된다. 이처럼 자유주의적 평등은 사회적 우연의 영향을 배제하고 공정한 능력주의를 추구한다.

민주주의적 평등(democratic equality)은 '모든 사람에게 평등하게 개방됨'의 의미를 공정한 기회 균등의 원칙으로 해석하고 '모든 사람에게 이익'의 의미를 차등의 원칙으로 해석하여 이 두 가지를 결합한 것이다. 이것은 정의의 원칙에 대한 두 번째 진술을 충족시킨 입장이다. 즉, 정의의 제1원칙의 충족을 전제로 하여 모든 사람에게 공정한 기회 균등을 보장하고 최소 수혜자에게 최대의 이익이 될 때 사회적, 경제적 불평등이 정당화된다는 것이다. 샌델은 그러한 차등의 원칙이 적용된 분배적 정의 이론을 '평등주의(equalitarianism)'라고 하면서 그것이 소득과 부를 똑같이 분배해야 한다고 주장하지 않지만 기본적으로는 평등에 대한 단호할 뿐만 아니라 고무적인 시각을 제시한다고 말한다(Sandel, 2010: 218-219). 이것은 사회적 기본 가치의 분배에서 사회적 우연성의 영향뿐만 아니라 자연적 우연성의 영향도 배제하고 최소 수혜자의 이익을 분배적 정의의 기준으로 삼고 있다. 따라서 여기서는 출신 계층이나 가정환경 그리고 개인의 능력이나 재능 등의 차이 때문에 사회적, 경제적 불평등이 발생하는 것은 정당화되지 않으며 그러한 불평등이 최소 수혜자의 이익을 증진시키기 때문에 정당화된다.

그렇다면 정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술과 관련하여 롤스가 언급한 네 가지 해석 중에서 자연적 귀족주의(natural aristocracy)란 무엇인가? 이것은 '모든 사람에게 평등하게 개방됨'의 의미를 형식적 기회 균등으로 그리고 '모든 사람에게 이익'의 의미를 차등의 원칙으로 해석하여 그 두 가지를 결합한 입장이다. 여기서는 자연적 자유 체제처럼 형식적 기회 균등은 보장하기 때문에 재능이나 능력이 있으면 사회적 직위를 얻을 수 있지만 출신 계층이나 가정환경과 같은 사회적 우연의 영향은 배제하지 못한다. 하지만

자연적 귀족주의는 자연적 자유 체제와는 달리 차등의 원칙을 수용한다. 그래서 더 많은 재능과 능력을 가진 사람들의 이익은 최소 수혜자의 이익을 증진시키는 조건에서 정당화된다. 여기서는 유복한 가정, 좋은 교육 환경에서 자라난 사람과 그렇지 않은 사람 사이에서 발생한 능력의 차이를 조정할 필요는 없다고 보지만 더 많은 능력을 가진 사람이 이익을 보는 것은 최소 수혜자에게 이익을 가져다 줄 때 허용된다는 것이다.

민주주의적 평등은 이러한 자연적 귀족주의와 어떤 차이가 있는가? 자연적 귀족주의는 차등의 원칙을 충족시키고 있다는 점에서 민주주의적 평등과 공통점을 갖고 있다. 즉, 사회적, 경제적 불평등은 최소 수혜자에게 최대의 이익을 가져다줄 때 정당화된다는 것이다. 그런데 자연적 귀족주의는 형식적 기회 균등의 조건을 충족시키는 데 그치고 있지만 민주주의적 평등은 실질적 기회 균등의 조건을 충족시키고 있다는 점에서 양자의 차이점이 있다. 따라서 자연적 귀족주의에서는 사회적 여건이 좋은 귀족과 같은 특정 계층이 더 높은 사회적 직위를 맡을 가능성이 크다. 반면에 민주주의적 평등에서는 사회적 여건의 차이는 조정이 되므로 사회적 여건보다는 타고난 능력이 뛰어난 사람이 더 높은 사회적 직위를 맡을 가능성이 크다.

그러한 두 입장 사이에는 바로 위와 같은 차이가 있기 때문에 민주주의적 평등은 단지 차등의 원칙만을 중시하는 것이 아니라 공정한 기회 균등의 원칙도 중시하고 있다. 그리고 정의의 원칙들 사이의 축차적 서열에서 공정한 기회 균등의 원칙은 차등의 원칙보다 우선적으로 충족되어야 할 것으로 강조된다. 정의의 제1원칙이 충족된 조건에서 최소 수혜자의 이익만을 고려한다고 민주주의적 평등이 되는 것이 아니라 공정한 기회 균등의 조건이 우선 충족된 다음에 차등의 원칙도 충족되어야 민주주의적 평등이라는 정의로운 체제가 형성될 수 있는 것이다.

Ⅳ. 차등의 원칙은 누구의 이익을 중시하는가? : 모든 사람의 이익과 최소 수혜자의 최대 이익

민주주의적 평등이 보장되는 질서정연한 사회를 추구하는 경우에 차등의 원칙에 따른다면 모든 사람의 이익이 증진되어야 하는가? 아니면 어떤 사람의 이익은 증진되지 않거

나 감소할 수도 있는가? 이것은 정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술에서 '모든 사람의 이익'이라는 말과 두 번째 진술에서 '최소 수혜자의 최대 이익'이라는 말이 서로 어떤 관계를 맺고 있는지와 연관되어 있다.

정의의 원칙에 대한 첫 번째 진술에서 사회적, 경제적 불평등은 모든 사람에게 이익이 되어야 한다고 말한다. 이것은 그러한 불평등으로부터 모든 사람이 이익을 얻을 수 있어야만 그 불평등이 허용될 수 있다는 것이다. 이때 모든 사람에게 이익이 된다는 것은 그 비교의 기준점이 최초의 평등한 상태이다. 최초의 평등한 분배 상태와 비교하여 모든 사람들의 처지가 나아질 때에 불평등한 분배가 허용된다(김만권, 2004: 112). 평등이라는 최초의 지점에서 출발하여 점차적으로 점점 더 불평등해지는 일련의 사회들을 가정해 본다(Barry, 이용필 역, 1993: 285). 그래서 불평등이 모든 사람의 최초의 평등한 몫을 개선시킨다면 허용된다는 것이다(Kymlicka, 장동진 외 역, 2008: 78). 불평등이 없을 때보다 불평등이 있을 때 모든 사람들의 삶의 전망이 더 좋아야 한다. 만약 불평등한 분배로 인해 모든 사람들의 이익이 증진되지 않는다면 오히려 최초의 평등한 상태가 더 바람직한 것이 된다. 구성원들이 사회 계약을 통해 정의의 원칙을 도출하고 이에 근거하여 사회 제도를 형성하는 것은 사회 구성원 모두에게 이익이 되기 때문이다(이양수, 2007: 72-74).

그런데 최초의 평등한 분배 상태를 기준으로 삼을 때 모든 사람에게 이익이 되는 방식은 아주 많다. 그래서 롤스는 그러한 애매한 점을 없애고 그 의미를 분명하게 제시하기 위해 '차등의 원칙'을 '효율성의 원칙'과 비교한다. 여기서 그가 말하는 효율성의 원칙(principle of efficiency)이란 경제학에서 자주 사용되는 '파레토 최적의 원칙(principle of Pareto optimality)'을 가리킨다(Rawls, 황경식 역, 2006: 112-117). 이 원칙은 재화의 분배 문제 등에서 최적의 상태를 효율적이라고 본다. 이때 최적의 상태란 특정한 재화 분배 상태의 변경을 시도할 경우에 일부 사람을 불리하게 만들지 않고서는 다른 사람을 유리하게 만들 가능성이 더 이상 없는 상태이다. 만약 특정한 분배 상태 등의 변경을 통해 일부 사람을 불리하게 만들지 않고서도 다른 사람을 유리하게 만들 방법이 있다면 그 분배 방식은 비효율적인 상태이다. 그런데 그러한 효율성을 만족시키는 지점들은 하나가 아니라 여럿일 수 있으며 그 효율적인 지점들 사이에 우열을 비교할 수 없는 경우도 있다. 예를 들어 최초의 평등한 분배 상태에서 갑과 을의 기대치가 A(5, 5)라고 가정한다면, 변화된 분배 상태인 E(25, 15)와 F(30, 13)는 두 사람의 기대치가 모두 증가하

였기 때문에 최초의 상태보다 우월하기는 하지만 그 두 상태 중에서 어느 것이 더 우월하다고 말할 수는 없다. 왜냐하면 E와 F는 모두 효율적인 지점으로서 전자가 후자로 변하거나 후자가 전자로 변할 때 갑과 을 중에서 어느 한 사람은 불이익을 보게 되기 때문이다.

사회의 기본 구조와 관련해서는 여러 효율적인 체제가 있을 수 있으며 심지어 농노 제도도 효율적인 것이 될 수 있다. 농노의 해방 등을 통해 지주의 이익을 감소시키지 않고서는 농노의 이익을 증가시킬 수 없다면, 기존의 농노 제도는 효율적이며 그것을 개혁하려는 시도는 비효율적인 것이 된다(Rawls, 황경식 역, 2006: 118). 이러한 점을 고려할 때 효율성의 원칙은 정의의 원칙으로서 한계를 지니기 때문에 이를 보완할 필요가 있다. 그래서 롤스는 공정한 기회 균등의 원칙과 차등의 원칙이 결합된 민주주의적 평등을 대안으로 제시한다. 이것은 사회적, 경제적 불평등의 정당성을 판정할 기준을 분명하게 제시함으로써 효율성 원칙이 지니고 있던 불확정성을 배제한다. 왜냐하면 차등의 원칙은 사회적, 경제적 불평등이 최소 수혜자에게 이익이 될 때 정의로우며, 특히 최소 수혜자에게 최대의 이익이 될 때 가장 정의롭다고 간주하기 때문이다.

공정성으로서 정의는 정의의 원칙을 사회의 기본 구조에 적용할 때 어떤 대표적인 개인들의 입장을 취하게 된다. 사회에 존재하는 여러 지위들을 고려하게 되면 일관된 이론을 가질 수 없으며 경쟁적인 여러 요구들을 평가하는 것도 불가능하기 때문이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 145). 롤스는 사회적, 경제적 불평등을 판단할 대표적인 사람으로 최소 수혜자 집단을 상정한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 147쪽). 그런데 이렇게 특수한 지위를 상정할 경우 "반드시 모든 사람이 두 원칙이 요구하는 바에 의해 이익을 얻는다고 볼 수는 없다." (Rawls, 황경식 역, 2006: 150쪽) 정의의 두 원칙은 적합한 지위의 관점으로서 최소 수혜자 집단의 이익에 우선성을 부여한다. 예를 들어 자유 무역은 국내 기업에게는 손해이지만 최소 수혜자에게는 이익이 된다면 정당한 것이 된다. 이렇게 "일단 대표적인 사람들의 입장이 더 구체적으로 규정된 이상 모든 사람의 이익을 언제나 보장할 길은 없는 것이다." (Rawls, 황경식 역, 2006: 150쪽)

이처럼 현실에서는 여러 집단이나 개인들의 이해관계가 상충할 수도 있기 때문에 정의의 원칙을 간명하게 적용시키기 위해서는 그러한 것을 판단할 적합한 사회적 지위의 집단을 상정해야 한다. 그런데 롤스는 그러한 적합한 집단을 최소 수혜자로 간주한 것이다.

모든 사람들의 이익을 언제나 증진하도록 보장하는 길은 없다고 하면서 실제적 적용에서는 최소 수혜자 집단의 이익 증진을 판단의 기준으로 삼아야 한다고 주장하는 것이다. 사회적, 경제적 불평등은 최소 수혜자에게 혜택이 된다면 그러한 불평등은 허용되며 나아가 그들의 삶의 전망이 가능한 최고의 수준에 이르도록 그러한 불평등은 조정되어야 한다(Hausman & McPherson, 주동률 역, 2010, 387).

롤스의 차등의 원칙을 수용할 경우에 처지가 나은 사람들의 더 높은 기대치는 그것이 최소 수혜자의 기대치를 향상시킬 때에만 정당하게 된다. 차등의 원칙은 부와 소득의 불평등이 아무리 크고 사람들이 아무리 의욕적으로 일을 한다고 할지라도 불평등이 최소 수혜자의 이익에 효과적으로 공헌해야 한다. 그렇지 않다면 불평등은 허용될 수 없다. 이것은 차등의 원칙이 본질적으로 호혜성의 원칙에 입각하고 있다는 점을 보여준다(Rawls, 김주휘 역, 2016: 117-123). 예를 들어 제1원칙과 제2원칙의 공정한 기회 균등 원칙이 충족될 경우에 기업가에게 허용된 더 큰 기대치는 노동자 계층의 기대치를 향상시킬 때에만 정당하다(Rawls, 황경식 역, 2006: 126). 그런데 어떤 경우에는 처지가 더 나은 사람들의 기대치가 향상되더라도 최소 수혜자의 기대치는 감소할 수도 있는데 이는 정의롭지 않다. 이렇게 차등의 원칙이 제대로 적용되는지의 문제와 관련하여 롤스는 사회 체제를 세 가지로 구분한다. 첫째, 완전히 정의로운 체제(최상의 체제)는 최소 수혜자의 기대치가 극대화된 경우이다. 여기서는 나은 처지에 있는 사람들의 기대치를 증가시키거나 감소시켜도 불리한 처지에 있는 사람들의 기대치가 더 이상 향상될 수 없다. 둘째, 대체로 정의로운 체제는 나은 처지에 있는 사람들의 기대치의 증가가 불리한 사람들의 복지 증진에 공헌하며, 반면에 그들의 기대치가 감소하면 최소 수혜자의 기대치도 감소한다. 하지만 아직 최소 수혜자의 기대치가 최대가 된 상태는 아니다. 셋째, 정의롭지 못한 체제는 나은 처지에 있는 사람들의 기대치가 과도한 경우이다. 여기서는 나은 처지에 있는 사람들의 기대치가 증가하면 최소 수혜자의 기대치는 감소하고, 나은 처지에 있는 사람들의 기대치가 감소되면 최소 수혜자의 기대치가 향상된다. 이처럼 롤스는 어떤 체제의 정의로움이나 부정의함은 더 나은 사람들의 기대치의 과도한 정도와 다른 정의 원칙들의 침해 여부에 의해 판단하고 있다(Rawls, 황경식 역, 2006: 126-127).

여기서 볼 수 있듯이 차등의 원칙과 효율성의 원칙은 양립 가능하지만 때로는 상충하기도 한다. 차등의 원칙이 충족된 완전히 정의로운 체제의 경우에는 최소 수혜자의 처지

를 악화시키지 않고서는 다른 사람들의 처지를 향상시킬 수 없기 때문이다. 또한 대체로 정의로운 체제의 경우에도 더 나은 사람들의 이익이 증진되면 최소 수혜자의 이익도 증진되기 때문에 차등의 원칙과 효율성의 원칙은 그러한 변화를 긍정적으로 허용한다. 하지만 기본 구조가 정의롭지 못한 체제의 경우에는 차등의 원칙과 효율성의 원칙은 상충한다. 차등의 원칙은 최소 수혜자의 이익이 증진된다면 더 나은 처지에 있는 사람의 이익이 감소하는 변화도 인정하지만, 효율성의 원칙은 모든 사람의 이익이 증진되는 변화만을 허용하기 때문이다. 롤스의 공정으로서의 정의는 차등의 원칙을 효율성의 원칙보다 우선시하기 때문에 차등의 원칙을 위해서는 그러한 비효율적인 변화도 허용하는 것이다 (Rawls, 황경식 역, 2006: 128).

〈표 2〉

	A	B	C	D	E	F	G	H
최대 수혜자	5	10	15	20	25	30	35	40
최소 수혜자	5	9	12	14	15	13	7	1

* 수치는 기대치(이익)를 표시함.
(A: 최초의 평등한 분배 상태, E: 최소 수혜자의 최대 이익 상태)

위의 〈표 2〉처럼 최대 수혜자와 최소 수혜자의 이익이 일련의 변화 과정을 거친다고 가정하자. 이때 최초의 평등한 분배 상태인 A와 비교한다면 불평등한 상태인 B~G는 최대 수혜자와 최소 수혜자의 이익이 모두 증가하였다. 따라서 불평등이 모두에게 이익이 되는 경우는 H를 제외하고 여러 경우가 있게 된다. 그리고 E~G는 어느 한 사람의 이익을 감소시키지 않고서는 다른 사람의 이익을 증진시킬 수 없기 때문에 효율성의 원칙을 충족하고 있으며 이 입장에서는 어느 것이 더 우월한지도 결정할 수가 없다. 이에 비해 차등의 원칙의 입장에서는 최소 수혜자가 가장 많은 이익을 가져갈 수 있는 E가 가장 정의로운 분배 상태가 되며 효율성의 원칙이 지니고 있던 불확정성의 문제가 해소될 수 있다. 물론 E는 최초의 평등한 상태와 비교하여 모든 사람에게 이익이 될 뿐만 아니라 효율성의 원칙도 충족된다.

차등의 원칙의 입장에서는 A → E로의 변화는 최대 수혜자의 이익이 증가하면서 최소 수혜자의 이익도 증가하기 때문에 바람직한 정의로운 분배로 나아가고 있다. 따라서 그

구간에 포한된 B, C, D는 대체로 정의로운 체제라고 할 수 있고, E는 최상의 정의로운 체제가 된다. 반면에 E → H로의 변화는 최대 수혜자의 이익이 증가하지만 최소 수혜자의 이익은 오히려 감소하기 때문에 정의롭지 않은 분배로 나아가고 있다. 따라서 그 구간에 포함된 F, G, H는 정의롭지 않은 체제라고 할 수 있다. 이것은 최대 수혜자의 이익이 과도한 경우에 해당된다.

그런데 H → E로의 변화는 최대 수혜자의 이익은 감소하지만 최소 수혜자의 이익은 증가하기 때문에 정의로운 분배로의 변화라고 할 수 있다. 그런데 그러한 변화의 과정에서는 최대 수혜자의 이익은 오히려 감소하기 때문에 모든 사람의 이익이 증가하는 것은 아니다. 이처럼 정의롭지 않은 체제에서 정의로운 체제로의 변화와 같은 경우에는 최소 수혜자의 이익은 증가하지만 모든 사람의 이익이 증가하는 것은 아니다. 따라서 차등의 원칙을 적용할 때 정의로운 분배를 위한 변화가 모든 사람의 이익을 증가시켜야만 하는 것은 아니다. 여기서 중요한 것은 최소 수혜자의 이익을 증진하기 위한 변화이며, 그러한 변화의 과정에서는 다른 일부의 사람들이 손해를 볼 수도 있다. 최소 수혜자의 이익 증진이 모든 사람들의 이익 증진을 가져와야 하는 것은 아니다. 물론 그러한 변화의 경우에도 최초의 평등한 상태에 비해서는 모든 사람이 더 많은 이익을 얻어야 한다. 예를 들어 G, F도 최초의 평등한 상태보다는 최대 수혜자와 최소 수혜자 모두 더 많은 이익을 얻고 있다.

따라서 차등의 원칙이 적용될 경우에 '모든 사람에게 이익이 되어야 한다.'는 진술의 타당성 여부는 비교의 기준을 무엇으로 삼는지에 달려 있다. 만약 비교의 기준이 최초의 평등한 상태라면 차등의 원칙이 적용되었을 경우에 모든 사람에게 이익이 되어야 하는 것은 타당한 진술이다. 하지만 그 진술은 다음의 경우에는 부당한 진술이 될 수 있다. 첫째, 비교의 기준이 정의롭지 못한 체제에서 한 분배 상태라면 차등의 원칙이 적용된 경우에 모든 사람에게 이익이 되지 않을 수도 있다. 둘째, 대체로 정의로운 체제에서도 연쇄 관계(chain connection)가 성립한다면 차등의 원칙이 적용된 변화의 경우에 모든 사람에게 이익의 증가를 가져오지만, 연쇄 관계가 성립하지 않는다면 중간 계층 등의 이익이 감소할 수도 있기에 차등의 원칙의 적용이 모든 사람에게 이익의 증가를 가져오지 않을 수도 있다. 연쇄 관계에서는 최대 수혜자의 이익이 최소 수혜자의 기대치를 비롯하여 그 사이에 있는 모든 계층의 기대치를 향상시키는데 때로는 그러한 연쇄 관계가 성립

하지 않는 경우도 있다. 하지만 차등의 원칙은 연쇄 관계의 충족 여부에 좌우되지 않기 때문에 그런 경우에도 최소 수혜자의 이익 증진을 기준으로 삼아 그 기대치를 극대화하는 선택을 해야 한다(Rawls, 1999: 69-72; Rawls, 황경식 역, 2006: 128-131).

차등의 원칙이 충족되면 모든 사람의 처지가 최초의 평등한 체계에 비해 개선된다는 의미에서 모든 사람이 이익을 얻는다고 말할 수 있다. 그런데 롤스는 그때 비교의 지점이 되는 최초의 상황을 확인할 수 있는지 여부나 그러한 평등한 상황에서 사람들의 이익의 정도는 중요하지 않다고 본다. 정의로운 분배를 판단하는 기준은 최소 수혜자의 기대치를 최대화하는 것이기 때문에 가상적인 평등 사회에서 추정되는 이익은 그렇게 중요하지 않다는 것이다. 왜냐하면 차등의 원칙이 충족되면 모든 사람이 최초의 상황보다는 이익을 본다고 가정하는 것이 자연스럽기 때문이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 128). 따라서 현실에서 실제적으로 차등의 원칙을 적용하려면 최대 수혜자나 중간 계층과 같은 다른 계층의 이익 증진 여부와는 상관없이 최소 수혜자의 이익을 증진하는 방향으로 변화나 개선을 추구하면서 그 이익이 최대가 되게끔 하면 된다.

Ⅴ. 차등의 원칙은 평등주의를 지향하는가?

롤스는『정의론』에서 공정으로서의 정의의 특성에 대해 언급하면서 '평등주의' 또는 '평등주의적'이라는 개념을 종종 사용한다. 롤스는 자신이 내세운 정의의 원칙이 평등주의(egalitarianism)에 입각하고 있다거나(Rawls, 황경식 역, 2006: 97) 평등주의적(egalitarian) 정의관을 표현하고 있다고 말한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 151). 또한 차등의 원칙은 모든 사람의 처지를 더 낫게 해줄 다른 분배 방식이 없는 이상 평등한 분배가 더 바람직하다는 의미에서 '강력한 평등주의적 입장'을 취한다고 말한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 123). 그리고 롤스는 정의의 두 원칙에 대해 설명하는 제17절에서 '평등에로의 경향(the tendency to equality)'이라는 소제목을 붙이고 있다(Rawls, 황경식 역, 2006: 151). 그렇다면 롤스의 정의의 원칙, 특히 차등의 원칙은 사회적 지위나 소득, 재화의 분배에서 자연적, 사회적 우연성의 영향을 배제하고 최소 수혜자의 이익 증진을 추구하기 때문에 평등주의를 지향하고 있다고 보아야 하는가? 아니면 사회적, 경제적 불평등을 인

정하고 있기 때문에 평등주의가 아니며 단지 평등주의적 경향을 갖고 있다고 보아야 하는가?

롤스는 공정으로서 정의가 냉담한 업적주의적 사회(meritocracy society)로 나아가는 것은 아니라고 하면서 차등의 원칙이 갖고 있는 몇 가지 특징을 밝히고 있다. 롤스는 차등의 원칙이 보상의 원칙(principle of redress)이 추구하는 취지를 어느 정도 공유하지만 보상의 원칙과 동일한 것은 아니라고 말한다. 보상의 원칙은 출생이나 천부적 재능의 불평등은 부당하다고 보면서 그러한 불평등은 보상되어야 하며 이를 위해서는 불리한 조건을 똑같이 해주어야 한다고 본다. 이에 비해 차등의 원칙은 천부적 재능의 분포나 사회적 여건의 우연성이 부정의한 것이 아니며 제도상의 서열화가 언제나 잘못된 것도 아니라고 본다. 그러한 우연적 요소들의 불평등은 단지 자연적 사실(natural fact)에 불과하며, 정의의 문제는 사회 제도가 그러한 사실들을 처리하는 방식과 관련된다는 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 153-154). 차등의 원칙은 만약 나은 처지에 있는 사람들에게 더 많은 배려를 해주는 것이 최소 수혜자의 기대치를 향상시킬 수 있다면 그것을 허용한다. 천부적으로 혜택받은 사람들은 그들이 재능을 더 많이 타고났다는 바로 그 이유만으로는 이득을 볼 수 없으며, 천부적 재능의 분포를 공동의 자산으로 생각하고 그것이 주는 이익을 함께 나누어 가져야 한다는 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 151-153). 그래서 롤스는 차등의 원칙이 상호 이익을 추구한다는 점에서 호혜성(reciprocity)의 원칙을, 불리한 처지에 있는 사람들의 이익 증진을 고려한다는 점에서 박애(fraternity)의 원칙을 보여주고 있다고 말한다. 자유는 제1원칙에, 평등은 제1원칙과 더불어 공정한 기회 균등의 평등 관념에, 박애는 차등의 원칙에 연결된다는 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 156-158). 이처럼 차등의 원칙은 상호 이익을 추구하면서 불리한 여건에 있는 최소 수혜자의 이익을 고려하지만 개인들이 처한 여건을 동일하게 만들려고 하지 않으며 적절한 불평등을 허용한다.

롤스는 평등에도 여러 형태가 있기 때문에 "어떤 대단한 차등을 허용하면서도 평등주의적인 것으로 인정될 수 있는 정의관" 이 있는데 정의의 두 원칙이 바로 이에 해당한다고 말한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 687-688). 롤스는 자신의 정의관이 차등을 허용하고 있기 때문에 모든 기본 선의 동등한 분배를 주장하는 학설과 같은 '엄격한 평등주의'는 아니라고 말한다. 만약 사회적 부의 총량이 고정되어 있어서 한 사람의 이득은 다른 사람의 손해를 낳는 영합 게임(zero-sum game)이라면 동일한 몫을 요구하는 엄격한 평

등주의가 정의롭다고 할 수 있다. 여기서 사회적 부는 상호 이득이 되는 협동의 결과로 간주되지 않기 때문에 차등적 분배에 대한 공정한 근거는 없다는 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 688-689).

인간의 시기심을 근거로 동등한 분배를 옹호하는 엄격한 평등주의를 주장할 수 있는데 롤스는 자신의 정의론은 그렇지 않다고 말한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 688-689). 원초적 입장에 있는 당사자들은 시기심과 같은 특정한 심리적 경향성에 의해 움직이지 않으며, 차등을 부정의한 것으로 간주하지 않으며, 다른 사람과의 격차가 과도하지 않다면 시기심(envy)에 사로잡히지 않는다는 것이다. 시기심이란 다른 사람이 자신보다 더 많이 가지는 것을 싫어하는 것이다. 약한 시기심은 자신이 손실을 보지 않는 한에서 다른 사람과의 격차를 줄이려는 것이고, 강한 시기심은 자신의 손실을 감수하면서까지 다른 사람과의 격차를 줄이려는 것이다. 롤스는 시기심이라는 개념을 엄격한 의미, 즉 강한 의미로 사용하면서 그러한 시기심은 그 주체나 상대방 모두에게 손실을 주게 될 증오의 형식이므로 도덕적 감정이 아니라고 본다(Rawls, 황경식 역, 2006: 680-682).

롤스의 정의론에서 원초적 입장에 있는 당사자들은 상호 무관심적 합리성을 바탕으로 자신의 이익을 추구하는 성향을 갖고 있지만 불평등 자체를 혐오하면서 엄격한 평등주의를 추구하는 성향을 갖고 있지는 않다. 그들은 최소 극대화(maximin)를 선호하는 합리적 선택의 성향을 갖고 있다. 당사자들은 다른 사람들이 자신보다 더 많이 가지는 것 자체를 싫어하지는 않으며 자신의 처지를 개선하는 데에만 관심을 기울인다. 불리한 처지에 있는 사람은 자신의 이익이 증가한다면 유리한 처지에 있는 사람의 이익이 더 증가하여 그 격차가 더 커지더라도 그것을 허용한다. 차등의 원칙은 시기심 때문에 불평등 그 자체를 혐오하는 것은 아니며 최소 극대화를 선호하여 불평등도 허용하는 것이다. 즉 자신의 이익이나 복지를 극대화하는 합리적 선택을 한다는 것이다(Callinicos, 선우현 역, 2006: 68-71). 그래서 엘스트(J. Elster)는 시기와 평등성의 연관성 문제를 다루면서 롤스의 차등의 원칙을 시기심에 의거하지 않는 것으로 분류한다(Elster, 1992: 227).

이처럼 롤스의 차등의 원칙은 통상적으로 결과의 평등을 의미하는 평등주의는 아니며 평등주의적 성향을 갖고 있다고 보아야 한다. 롤스의 차등의 원칙은 완전한 평등주의는 아니지만 강력한 평등주의적 경향을 보여준다(황경식, 2013: 300). 롤스는 차등의 원칙이 원초적 입장에서 엄밀한 논증을 통해 도출된 것이지만 차등의 원칙이 평등주의적 경향을

갖고 있다는 점을 드러내기 위해 천부적 재능에 대한 '공동의 자산' 또는 '집합적 자산'이라고 말한다(박정순, 2019: 44-45). 차등의 원칙은 최소 수혜자에게 이익이 되는 경우를 제외하고는 기본 가치들의 절대적인 평등한 분배를 변화시키기를 요구하지 않는다(Dworkin, R., 염수균 역, 2005: 202). 최소 수혜자 집단에 초점을 맞추는 데서 알 수 있듯이 롤스의 정의론은 평등주의적 성향을 함축한다. 그는 유사한 능력을 가진 개인들에게 교육 기회를 평등하게 주어야 하며, 상속받은 재산이 누적되는 것을 저지하고, 재력이 정치적 결정에 미치는 영향을 차단하는 정책을 옹호한다(Hausman & McPherson, 주동률 역, 2010: 390). 이처럼 롤스의 차등의 원칙은 완전한 평등주의는 아니지만 평등주의적 경향을 보이고 있다.

Ⅵ. 차등의 원칙은 복지 국가의 원리와 동일한가?

롤스의 정의의 원칙, 특히 '차등의 원칙'은 복지 국가를 정당화하는 이론적 근거로 활용하는 경우도 있다. 공정한 기회 균등의 원칙은 자신이 속한 사회적 계층이나 가정환경과 같은 사회적인 우연적 요인의 영향에 의한 불이익을 제거하기 위해 불리한 처지에 있는 사람들에 대한 고려를 요구한다. 또한 차등의 원칙은 사회적, 경제적 불평등의 정당화를 최소 수혜자의 관점에서 판단하도록 함으로써 최소 수혜자의 이익 증진을 고려하도록 하고 있다. 따라서 정의의 원칙은 평등주의적 성향을 바탕으로 최소 수혜자와 같은 사회적 약자를 배려하는 사회적, 경제적 제도를 요구한다는 점에서 복지 국가 체제와 공통점을 갖고 있다고 볼 수 있다.

롤스는 정의의 원칙들 간의 우선성 문제를 다루면서 정의의 제2원칙이 효율성과 복지에 우선한다고 주장하는데(Rawls, 황경식 역, 2006: 401) 이때 효율성은 파레토 최적 원리에서 말하는 효율성을 의미하며 복지는 공리주의적인 사회 전체의 효용 또는 평균 효용을 의미한다. 따라서 이러한 우선성 규칙에서 언급되는 복지 개념을 복지 국가에서 추구하는 사회적 약자를 배려하는 복지 정책으로 오해해서는 안 된다. 롤스는『정의론』의 제1절에서 "모든 사람은 전체 사회의 복지라는 명목으로도 유린될 수 없는 정의에 입각한 불가침성을 갖는다."(Rawls, 황경식 역, 2006: 36)라고 주장하는데 이때 '전체 사회의

복지’를 중시하는 입장이 바로 공리주의이다. 공리주의는 공리의 원칙에 입각하여 사회 전체의 복지, 즉 이익의 최대화를 추구하는데 롤스는 그 입장이 개인의 권리를 침해하거나 사회적 약자를 배려하지 못하는 등 정의의 원칙에 어긋난다고 비판한다. 공리주의는 이익의 총량을 증가시키는 데에만 관심을 기울이며 그러한 이익의 총량이 개인들에게 분배되는 방식을 직접적으로 문제삼지 않는다는 점에서 문제가 있다는 것이다.

롤스는 평등의 이념을 사회경제적 구조의 차원까지 확대함으로써 노직의 자유지상주의와는 달리 복지 국가에 대한 강력한 이론적 근거를 제시하고 있다고 보기도 한다(황경식, 2013: 300). 롤스는 특정한 경제 체제를 옹호하지 않는다고 주장하지만 사유 재산권을 기본적 자유권에 포함시키고 있으며 최소 수혜자의 최대 이익은 결국 복지 보조금에 의해 보장하고 있다. 이것은 분배가 최소 수혜자의 기본적 요구와 적절한 수준의 복리를 통해 조정되어야 한다는 것을 의미한다. 따라서 롤스의 정의론은 복지 국가에 대한 강력한 윤리학적 기초를 제시한다고 보기도 한다(박정순, 2019: 46-47).

하지만 롤스는『정의론』의 ‘개정판 서문’(1990)에서 차등의 원칙을 포함한 정의의 원칙을 구현하기 위한 ‘재산 소유 민주주의(property-owning democracy)’와 복지 국가 사이에는 차이점이 있다고 말한다. 재산 소유 민주주의와 복지 국가는 사회주의와는 다르게 생산적 자산에 대한 사유 재산권을 허용하고 있기 때문에 이 양자를 본질적으로 동일한 것으로 간주하는 견해도 있는데 그것은 잘못이라는 것이다. 롤스는 양자의 차이점에 대해 다음과 같이 말한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 20-23).

첫째, 재산 소유 민주주의의 목적은 자유롭고 평등한 시민들 간의 공정한 협력 체계를 형성하여 유지하는 것이다. 이것은 호혜성의 원칙에 입각하여 자유롭고 평등한 시민들이 여러 세대에 걸쳐 장기적으로 협력하는 공정한 체계를 만들려고 한다. 이에 비해 복지 국가의 목적은 시민들의 최저 생활을 보장하는 것이다. 이것은 모든 사람들을 우연적 사고나 불행으로부터 보호하여 최소한의 인간다운 삶을 살도록 하려는 것이다.

둘째, 재산 소유 민주주의는 이와 같은 목적을 달성하기 위해 효과적인 경쟁 시장 체계를 구비하고 부와 자본 소유의 분산을 시도함으로써 소수가 경제나 정치를 통제하는 것을 방지하려고 한다. 이것은 각 시기의 출발부터 자산과 인간 자본(교육된 능력과 훈련된 기예)의 광범위한 분산적 소유를 보장함으로써 부의 집중을 피하며, 적절히 평등한 조건에서 상호 존중에 기초하여 사회적 협력을 달성하려고 한다. 반면에 복지 국가는 각

시기의 마지막에 사회적 약자에게 소득을 재분배함으로써 최저 생활을 보장하려고 한다. 이것은 생산적 자산을 분배하는 것이 아니라 일단 분배된 소득을 누진세 등을 통해 다시 분배하는 재분배 정책이다.

셋째, 재산 소유 민주주의는 시민들의 자존감을 손상시킬 만큼 시민들 간의 부의 격차가 심하게 나타나지 않도록 한다(Rawls, 황경식 역, 2006: 220-221, 687). 차등의 원칙은 소수가 아니라 시민 일반의 수중에 생산적 자산을 분배함으로써 자본과 자원의 소유를 지속적으로 분산시키려고 하며, 이를 위해 상속 및 증여에 관한 법률을 제정한다. 이에 비해 복지 국가는 차등의 원칙을 위반하는 과도한 소득 격차뿐만 아니라 정치적 자유를 위협할 수 있는 대규모의 부의 불평등의 상속도 허용한다. 시민들의 최저 생계 보장이 주요 목표이므로 부의 집중이나 상속을 통한 과도한 불평등도 용인된다. 차등의 원칙은 최소 수혜자에게 최대의 이익이 돌아가도록 해야 하므로 최저 생계의 보장만을 추구하는 복지 국가보다는 훨씬 더 많은 부가 사회적 약자들에게 분배되도록 하며, 따라서 용인될 수 있는 사회적, 경제적 불평등도 그렇게 심하지 않게 된다. 차등의 원칙은 최소 수혜자에게 최저 생계비가 보장되더라도 거기에 그치지 않고 그 계층에게 더 많은 이익이 주어질 수 있는 분배 방식이 있다면 그것을 추구해야 한다고 본다.

이처럼 차등의 원칙이 포함된 정의의 원칙을 구현하기 위한 재산 소유 민주주의는 그 목적과 그것을 실현하기 위한 수단이나 제도에서 복지 국가와 차이가 있다. 재산 소유 민주주의는 단지 시민들의 최저 생활의 보장이 아니라 그것을 넘어서 자유롭고 평등한 시민들의 공정한 협력 체계를 만들려고 하며, 이를 위해 소득의 재분배가 아니라 각 세대의 분배의 출발 단계부터 생산 수단의 광범위한 분산적 소유를 추구하며 이를 통해 과도한 사회적, 경제적 불평등이 발생하지 않도록 한다. 복지 국가가 불리한 처지에 있는 사람들이 최소한의 인간다운 삶을 유지하도록 사후적으로 소득 재분배를 실시한다면, 차등의 원칙은 불리한 처지에 있는 사람들도 자존감을 지키면서 자유롭고 평등한 사회 구성원이 되도록 하기 위해서 출발 단계부터 생산 수단의 분산적 소유를 통해 과도한 부의 불평등을 막으려고 한다.

롤스는 정의의 원칙을 구현하기 위한 적절한 사회 체제가 이와 같은 재산 소유 민주주의라고 단정할 수는 없으며 자유주의적 사회주의와 같은 다른 형태일 수도 있다고 본다. 자유주의적 사회주의 체제(liberal socialist regime)는 개인의 자유와 공정한 기회가 보장

되며, 국가나 노동자 집단에 의한 생산 수단의 공적 소유가 사적 소유보다 더 광범위하게 이루어지고 더 큰 비중을 차지하는 체제라고 할 수 있다(Rawls, 황경식 역, 2006: 358-359). 공정으로서 정의는 생산 수단에 대한 사적 재산권을 자연권으로 간주하는 것은 아니며, 그렇다고 노동자 집단의 기업 소유와 경영을 자연권으로 간주하는 것도 아니다. 롤스는 정의의 두 원칙, 특히 차등의 원칙이 재산 소유 민주주의 체제와 자유주의적 사회주의 체제 중 어떤 것에서 더 잘 실현될 수 있는가는 열린 문제라고 보면서, 각 사회의 역사적 전통이나 사회적 상황에 따라 적합한 체제는 다를 수 있다고 주장한다.(Rawls, 황경식 역, 2006: 20-23). 롤스는 재산 소유 민주주의 체제나 자유주의적 사회주의 체제 모두 효율적인 자원 분배를 위해 자유 시장을 활용할 수 있는데, 자신이 때로는 재산 소유 민주주의 체제를 가정하고 이론을 전개하는 것은 그것이 우리에게 더 익숙하기 때문이지 그것이 더 우월하다고 보기 때문은 아니라고 말한다.(364-8쪽) 생산 수단을 공유하고, 노동자 협회나 그 대리인들이 경영을 하는 자유주의적 사회주의 체제도 정의의 두 원칙에 적합할 수 있다는 것이다(Rawls, 황경식 역, 2006: 375).

노직은 롤스의 정의론을 정형적 분배 원리로 간주하면서 이는 필연적으로 재분배를 요구한다고 비판하였다(Nozick, 남경희 역, 1997: 213-216). 그렇지만 위에서 보았듯이 롤스의 이론적 입장은 재분배 이론이 아니라 궁극적으로는 원래적 분배와 관련된 이론이다. 이것은 사회의 분배 구조가 처음부터 정당하게 이루어지도록 하는 기본 원리를 제시하려고 한다(김만권, 2004: 122). 롤스의 차등의 원칙은 개별적인 부정의의 사례들이 있을 경우에 재분배를 정당화할 수 있다. 하지만 차등의 원칙이 근본적으로 관심을 갖고 있는 것은 재분배가 아니라 재분배에 대한 필요를 최소화하는 제도를 설계하는 데 있다. 롤스의 이상적 사회는 평등을 위한 기제로서 재분배적 세금과 재화의 이전에 최소한으로만 의존한다. 롤스는 불평등한 결과를 재분배하는 것보다는 연속하는 세대들의 구성원들의 출발점을 평등하게 만드는 것을 더 중시한다(Hausman, D. M. & McPherson, M., 주동률 역, 2010: 388-390).

이처럼 롤스의 차등의 원칙은 사회적 약자를 배려한다는 점에서 복지 국가를 옹호하는 이론적 근거로 활용할 수 있지만 그 목적과 그것을 실현하기 위한 수단이나 제도에서 복지 국가의 원리와는 차이가 있다고 보아야 한다.

Ⅶ. 맺음말

지금까지 도덕과 교육 과정에서 주요 내용 요소들 중의 하나인 롤스의 차등의 원칙을 둘러싼 몇 가지 문제들을 살펴보았다. 롤스의 정의론, 특히 민주주의적 평등에서 차등의 원칙이 공정한 기회 균등의 원칙과 어떤 관계를 맺고 있는지, 차등의 원칙은 누구의 이익을 중시하는지, 차등의 원칙은 평등주의를 지향하는지, 차등의 원칙은 복지 국가의 원리와 동일한지 등의 문제를 검토하였다. 롤스의 정의론은 질서정연한 정의로운 사회를 건설하기 위한 기본 원리와 더불어 그것을 제도에 어떻게 적용할지에 대해서도 다루고 있기 때문에 그 내용이 방대하고 어려운 편이다. 따라서 롤스의 정의론에 대한 서로 다른 이해가 있을 수 있으며 이것은 불가피하다. 이 글은 가급적 롤스의 텍스트에 대한 분석을 바탕으로 서술하려고 하였지만 여기에도 특정한 해석이 들어갈 수밖에 없다는 점에서 한계가 있을 것으로 본다.

참고문헌

교육부(2015),『도덕과 교육과정』(교육부 고시 제2015-74호 [별책 6].

김국현 외(2020),『고등학교 생활과 윤리』, 서울: 비상교육.

김만권(2004),『불평등의 패러독스』, 서울: 개마고원.

박정순(2019),『존 롤즈의 정의론: 전개와 변천』, 서울: 철학과 현실사.

변순용 외(2020),『고등학교 생활과 윤리』, 서울: 천재교과서.

이양수(2007),『롤스 & 매킨타이어』, 파주: 김영사.

정창우 외(2020),『고등학교 생활과 윤리』, 서울: 미래앤.

정탁준 외(2020),『고등학교 생활과 윤리』, 서울: 지학사.

차우규 외(2020),『고등학교 생활과 윤리』, 서울: 금성출판사.

황경식(2003),『개방사회의 사회윤리』, 서울: 철학과 현실사.

황경식(2013),『사회정의의 철학적 기초』, 서울: 철학과 현실사.

Barry, B., 이용필 역(1993),『정의론』, 서울: 신유.

Callinicos, A., 선우현 역(2006),『평등』, 서울: 울력.

Dworkin, R., 염수균 역(2005),『자유주의적 평등』, 파주: 한길사.

Elster, J.(1992), *Local Justice*, New York: Russell Sage Foundation.

Hausman, D. M. & McPherson, M., 주동률 역(2010),『경제분석, 도덕철학, 공공정책』, 파주: 나남.

Kymlicka, W., 장동진 외 역(2008),『현대 정치철학의 이해』, 서울: 동명사.

Nozick, R., 남경희 역(1997),『아나키에서 유토피아로』, 서울: 문학과 지성사.

Rawls, J.(1999), *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press.

Rawls, J., 황경식 외 역(2003),『공정으로서의 정의』, 서울: 서광사.

Rawls, J., 황경식 역(2006),『정의론』, 서울: 이학사.

Rawls, J., 김주휘 역(2016),『공정으로서 정의 재서술』, 서울: 이학사.

Sandel, M., 이창신 역(2010),『정의란 무엇인가』, 파주: 김영사.

Sen, A., 이상호 외 역(2008),『불평등의 재검토』, 파주: 한울.

Abstract

An Inquiry into the Difference Principle of J. Rawls

: Focused on the Controversies in Moral Education

Son, Cheol-Sung

One of the important topics in the moral education is the distributive justice of J. Rawls. Since Rawls's theory of justice is quite large and its contents are difficult, it is not easy to understand his theory of justice only by looking at textbooks that briefly summarize the main contents, and sometimes misunderstandings of his theory arise. This article considers several controversies of the difference principle which is the core of the distributive justice theory of J. Rawls. It deals with the questions. How does the difference principle connect with the fair equality of opportunity? Does the difference principle value everyone's benefit or the benefit of the least advantaged? Does the difference principle aim for egalitarianism? Is the difference principle the same as the welfare state principle?

Key Words: the difference principle, distributive justice, egalitarianism, welfare state, J. Rawls

* 논문 접수 2020년 11월 1일 / 수정본 접수 11월 26일 / 게재 승인 11월 30일